

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 541/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายประพันธ์หรือปูก ผางวนา

จำเลย

นายประพันธ์ ผางวนา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยกระทำผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ลงโทษจำคุก 10 ปีจำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้

ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายจำเลยในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้
ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>